



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 7 DEL 12/01/2026	OGGETTO: liquidazione per i lavori di “fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero”.
Registro Generale N. 12 DEL 12/01/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **dodici**, del mese di **gennaio** nel proprio Ufficio.

CIG: B9A1E9CAE5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso

Che a seguito di malfunzionamenti dei servizi igienici dei plessi scolastici, si è reso necessario provvedere alla manutenzione dei locali;

Che per i lavori di cui sopra occorre manodopera specializzata e mezzi di intervento idonei;

Che gli interventi come da computo redatto dal sottoscritto per i lavori di manutenzione ordinaria dei servizi nei vari plessi scolastici ammonta a complessivi € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00.

DATO ATTO che con Determina n. N. 460 DEL 15/12/2025 Registro Generale N. 728 DEL 16/12/2025, si è proceduto ad affidare i lavori in oggetto all'operatore economico “PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7, per un importo di € 4.100,00 piu' I.V.A. al 22%, pari a complessivi € 5.002,00 come per legge;

ACCERTATO che i lavori sono stati eseguiti con tempestività e correttezza;

VISTA la fattura N. FPA 2/25 del 24.12.2025 acquisita al prot. n. 14245 del 24.12.2025, dell'importo pari ad € 5.002,00 di cui € 4.100 per imponibile ed € 902,00 per iva, emessa dall'operatore economico “PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7;

PRECISATO che si è provveduto all'acquisizione del CIG, indicato in oggetto;

VERIFICATO che non sussistono motivi di esclusioni di cui agli artt. da 94 a 97 del D. Lgs. 36/2023.;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

ACQUISITA la certificazione di regolarità contributiva, DURC n. Prot. INPS_48046939;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- §àòlkmjg
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. n. 82/2005;
- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017
- il D. Lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA);
- il D. Lgs. 36/2023

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **DI PROCEDERE A LIQUIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, fattura N. FPA 2/25 del 24.12.2025 acquisita al prot. n. 14245 del 24.12.2025, dell'importo pari ad € 5.002,00 di cui € 4.100 per imponibile ed € 902,00 per iva, emessa dall'operatore economico "PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione assume valenza contrattuale;
3. **Di dare atto** che la spesa trova copertura sul Capitolo 1208 del bilancio comunale gestine r.r.;
4. **Di dare atto che:**
 - il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Aristide Costanzo
 - il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è B9A1E9CAE5
 - che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
9. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

*Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aristide Costanzo*

IL DIRIGENTE

Visto il decreto sindacale prot. n. 20/2025, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione

sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

Vista la proposta a firma del Responsabile del Procedimento, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il D. Lgs. n. 82/2005;
- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017
- il D. Lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA);
- il D. Lgs. 36/2023

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate di:

1. **DI PROCEDERE A LIQUIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, fattura N. FPA 2/25 del 24.12.2025 acquisita al prot. n. 14245 del 24.12.2025, dell'importo pari ad € 5.002,00 di cui € 4.100 per imponibile ed € 902,00 per iva, emessa dall'operatore economico "PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO, P.iva 02714180649, con sede legale in Avella (AV) alla via F.lli Rosselli n.7;
2. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione assume valenza contrattuale;
3. **Di dare atto** che la spesa trova copertura sul Capitolo 1208 del bilancio comunale gestine r.r.;
4. **Di dare atto che:**
 - a. il Responsabile del Procedimento e' l'Ing. Aristide Costanzo
 - b. il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) è B9A1E9CAE5
 - c. che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet del Comune, all'Albo Pretorio on line, così come previsto dal D. Lgs. 267/2000 e D. Lgs. 33/2013;
5. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. **di DARE ATTO** della conformità del presente atto al regolamento vigente in materia di appalti per lavori, servizi e forniture;
9. **di DARE ATTO** ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. E) della legge 190/2012 della insufficienza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del presente procedimento;
10. La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Determina di affidamento per "fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero".

CIG: B9A1E9CAE5 **CUP:****Descrizione Capitolo:** SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - MANUTENZIONE RETE E SERVIZI CORRELATI**Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.004	9.4	1208		2025	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
994	€ 5.002,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore**Denominazione:** PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO - **Progressivo Fornitore:** 4984**Codice Fiscale:** PCCGNR90T02A509X **P.Iva:** 02714180649**Impegno collegato**

Descrizione Impegno: Determina di affidamento per "fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero".

CIG: B9A1E9CAE5 **CUP:****Descrizione Capitolo:****Vincolo Bilancio:****Vincolo Tesoreria:**

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.09.004	9.4	1208		2025	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
994	€ 5.002,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO - **Progressivo Fornitore:** 4984
Codice Fiscale: PCCGNR90T02A509X **P.Iva:** 02714180649

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
17	5.002,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

PM IMPIANTI DI PECCHIA GENNARO

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 12/01/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 12/01/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 21, e vi rimarrà fino al 27/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 12 del 12/01/2026;

Oggetto: liquidazione per i lavori di "fornitura materiali e manutenzione servizi igienici nei plessi scolastici - Istituto Comprensivo Mons. P. Guerriero".

Avella (AV), 12/01/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to dott. Pasquale Maiella

